

אלו עוברין פרק שלישי פסחים

יג א ב מ"י פ"ה מהל'
נזיר הל' ה:

וְהָיָה הַדִּין לְעֶרְלָה בְּשֵׁתִים. וְכֵן אִמְרִינוּ בַּפֶּ'ק דְּקְדוּשֵׁין (דף נא.) ג' חסד^א ופ"ה דערלה אין איסורו איסור עולם דאחר שלש מומות וקשה מה שמוחר אחר שלש היינו האילן והאילן לא נאסר מעולם רק הפרי והפרי אין לו היחר ור"ת פי' הוא הדין לערלה בשתיים היינו

הגהות הב"ח

מוסף רע"י

מוסף תוספות

ידי פדייה או להציא לירושלים ור"י מפרש דנזיר וחדש אין איסורן איסור ועולם שהגדל מן הגפן אחר השלמת נזרו לא חל עליו איסור וכן חדש היעורר מקנה השיבולת אחר הבאת העומר לא חל עליו איסור כיון שהפירות קודם העומר וכן ערלה שנים היואל ממנו אין איסור חל עליו ויש היתר לאיסורו יש לפרש ככפ"ה שמיר תוך זמנו יש לו היתר על ידי שאלה וחדש נמי לר' יהודה דאמר ^(ט) יום הגפן כולו אסור יש לו היתר תוך זמנו על ידי עומר וערלה אין לה היתר תוך זמנה וילדה בזקניה דבטלה זה אילן דערלה דפנים חדשות צבאו לכאן ועוד מפר"י שהפרי של חדש שנאסר כבר וכן היואל מן הגפן וקודם השלמת נזירות יש לכן היתר בהשלמת זמן האיסור אבל ערלה וכלאים הפרי שנאסר אין לו היתר ופירוש זה נראה עיקר דאין צריך להעמיד כר' יהודה ואין להקשות לפי' שהאמאי לא חז"ש כר' יהודה לאיסור בשאלה ובעומר ויהא ג' צערלה דיש לומר דלא סבר כר' יהודה אלף האיר המזרח ממזר ומזר נמי אי מתשיל אין זה היתר לדבר שנאסר שהחכם עוקר הגדר מעיקרו ונמנאל שלא נאסר ממעולם אבל לפי' קמא ה"מ לאחשובי מה שהפרי עצמו נאסר לגמל ולזה היה מונאל נאסר שלש:

בינו חננאל (המשך)

וְדִלְמָא מִיִּין דְּחֻדְרָה. וְלִשְׁוֹן
לְזָרָף אֲמִי שְׁפִיר כְּלוּמַר
לְזָרָף הֵיִן הַבְּלוּעַ כְּמוֹכּוֹ:
וּרְבֵנָן מְבַשֵּׂר בַּחֲלָב לֹא גְמֵרִינָן
דְּחֻדְרָה הוּא. מִמֶּנּוּ לְרַשְׁזֵ"ל
הַמֵּינָה לְרַבָּא אֲלֵל לְאִזְיָי דְּלִית לֵיהּ
בְּפִרְקָא כָּל הַבֶּשֶׂר (חֲזוֹינָן דְּקַמָּה). דְּבַשֵּׂר
בְּחֻלְבַּל לֹא חֵידוּשׁ הוּא אֲמֵלִי אִינְטֵרִיךְ
לְמִילָף מְנוֹר לְטַעַם כַּעֲקֵרָה:
אֲלֵא יֵדִיעָה מְגִיעוּרֵי נְבָרִים. הַקְּסָה
הִ"ר יוֹסֵף הִיכִי יֵלֵף רֵצִי
עַקִּיבָא טַעַם כַּעֲקֵרָא בְּזִיז מְגִיעוּלִי
נִכְרִים הֵא מִזִּיר קָל מַכֵּל אִיסוּר
שְׂבֻמָּה שֶׁאֵינוֹ אִיסוּרוֹ אִיסוּר עוֹלָם
וְלֹא מִכָּל מִינֵי אִיסוּרֵי שְׂבֻמָּה

יוש הימר לאיסורו ומי' דצמדין נמי היו כליהן בלועות מיין ואסורים
לגזירי³: **וְרַבֵּנּוּ** קדירה בת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה פורתא.
ואפ"ה אסר הכתוב אס כן ליכא לאפילוגי בין בת יומא לשאין בת יומא
וכולהו אסורים⁴ ור"ע סבר קדירה בת יומא לא פגמה כלל אבל שאין
בבת יומא דפגמא שרי דנ"ט לפגם מותר דגמר מציילה וה"נ סבר ר"ש
בצפרק בתרא דמסכת ע"ז (דף סו:) ור"מ פליג עליה התם וסבר
לפגם אסור דגמר מגיעולי נכרים דאסר הכתוב אע"י דנ"ט
לפגםס הכא לאפילו קדירה בת יומא אי אפשר דלא פגמה פורתא
ואגמיעולי נכרים לא חידוש הוא ומה ששמי הכתוב צילה מוקי לה
בסבורה מעיקר⁵ ולרבי מאיר מצי למיילך נמי מגיעולי נכרים לטעם
כעיקר כיון דלאו חידוש הוא ואיכא השמא שלש מחלוקות בדבר:

וניתקלקל ותו לא משבחת לאכול שהיא נפלטת לתוכו: **בז יום**
 הנפגמה הבליעה: **מדרבנן נשמע לר"ע**. לרבי יוחנן פריך דאמר לעי
 ואוקיימנא כר"ע מכדי לר"ע שמעינן ליה דאמר באיסורי גזיר איתר
 דבי רבי דאית ליה באיסורי גזיר אית ליה גמי בשאר איסורי הא נמי
 דר"ע בהיתר מטטרף לאיסור: **לאו אמרי רבנן** ב'. וקא אמרי גמי
 למימר גמי דאית ליה מכאן אתה דן לכל התורה כולה: **אמר ליה**. כיון
 כולה גזיזו שפעם לפנים שרי. דילפינן מנבלה דכתיב בה תחננה ואכלה. וכתיב בטריפה לכלב

[illegible]

אלא כמה שפירש ואם סתם שלשים יום וענדים ויין מותרין לו בהנאה: ויש לו היסור לאיסורו. אף מוך זמן על ידי הפרת^ט חכם: כלאים. כלאי הכרם: איסור עולם. זרע חטה ומרנן הכל אסור לעולם: והוא הדין לערלה בשנים. ק"ו זה אמת דן לערלה בשמי דרכים לאיסורו איסור הנאה ואין היסור לאיסורו בתוך שלש מה שאין כן בזרע ואיסור עולם ליכא למימר דה דלחחר שלש מותרות: הא מני. דאפיקתיה להאי קרא לטעם כעיקר רבנן דפליגי אדר"ע. בהיתר מטכרף לאיסור ולקמיה מפרש מאי היא: ה"י ר"ע. מהי מילתא דר"ע שמעינן דהיתר מטכרף לאיסור: דילמא מיין לחודיה. וזירוף שיין למיתני דה משום דנכלל בתוך הפת. והיאך משערין כוית יין ממלא כלי מפה לפה ומציא זית ונותן לתוכו והיין היפא הוא כוית יין וכן הוא בחוספתא דמיר^י: פערובא: שאינו צעין שנכלל בשפת: מפס ומיין חייב. ופליגי רבנן עליה דלית להו היסור מטכרף לאיסור ואילו פשט^י היין בכל הפת לא הוו פליגי רבנן עליה דהא אית להו טעם כעיקר ואיתעביד ליה פת גופיה איסור וזהא מיהא פליגי עליה דטעמא דר"ע משום צירוף הוא ואי^י לא נגזרת כל הפת צירוף מטכרף נמי היסור לאיסור לחיובא: ור"ע. כיון דמפיק ליה להאי משרת להיתר מטכרף לאיסור: טעם כעיקר. היכא דליכא מידי עיקר אלס טעם כגון שרה ענדים במים מנא ליה: צער צחלס. צער שנתבשל צחלס והצער צעיניה אלס שטעם הצחלס נכלל צו: חידוש הוא. כל איסורו מניה הוא ודבר חידוש שאינו מניי ציינו ^ה צשאר איסורין לא גמרינן חומרא ידיה שאסר איסורין דכי היכי דשאר חידושין ידיה לא הוו צשאר איסורין האי דטעם כעיקר נמי לא תיגמר מיניה: ומאי חידושיה. משאר מילי: אילומא. היינו חידושיה דשני דברים ההותרים הם וסבנתעברו

נִגְסָרִין מִה שֶׁאֵין כֵּן בְּשָׂר דְּבָרִים: הָא כְּלָאִים נִמִּי. דְּרֻמָּתָן: תִּי לֵיָּה. שׁוּרְהוּ בְּחֻלְז כֹּל הַיּוֹם שְׂרִי כְּלוֹמַר מוֹתֵר לְשִׁרְתּוֹ בְּתוֹבוֹ וְאִינוּ יִהְיֶה צִיָּה טַעְמָה וְמִיָּהוּ מִדְּרַבָּן אֲסוּר: שְׂרִי לֵיָּה בְּשׁוּלֵי אֲסוּר. וְעוֹבֵד עַל בִּישׁוּלוֹ וְעוֹבֵד עַל אֲכִילָתּוֹ: גִּיעוּלֵי נִכְרִים. קִדְרָה שְׂבִיֵּל בְּצֶה הַנִּכְרִי וּבִשְׁחֹר יִשְׂרָאֵל וּמִבְּשֵׁל בָּהּ הִיא מַנְעֵלַת בְּלִיעָתָה לְמוֹךְ שֶׁל יִשְׂרָאֵל. גִּיעוּל לֶשׁוֹן מִקִּיא וּפּוֹלֵט. וְהַתּוֹרָה אֲסִרְתּוֹ בְּמַעֲשֵׂה מִדִּין כֹּל דֵּבַר אֲשֶׁר יֵצֵא בָּשָׂם (צַמְדֵּד נֹא) דִּיעִינוּ יִירוֹת וּקוֹמָקְמוֹסִין וְכִיּוֹטָא בְּכָל שְׁמִרְתִּיחִין אֲתוֹן לֵעַל הַדּוֹר: גִּדְמָרִין מִבְּנִיעִיָּה. דְּכַפִּי בָּהּ תִּחְבְּלוּ וְכֵן בְּנִיעִיָּה לִגְר וּגֵר (דְּבָרֵי הַד') הִרְאִיָּה לִגְר קְרוּיָה לִגְר בְּנִיעִיָּה: וְהִכָּא אֲסוּר. דְּהֵאִי נִמִּי לִפְגַּם הוּא דְּלֹאֲתָה בְּלִיעָה מִשְׁהִתָּה בְּדוֹפְנוּ שֶׁל כְּלִי לִילָה אַחַת הוֹפֵג טַעְמּוֹ שְׂבִיֵּל בָּהּ הַנִּכְרִי בּוֹ צִיּוֹם: לֹא פְגָמָה פּוֹרָטָא. מַטַּעַם הַכְּלִי כֹּל אִיסוּרִים שְׂבִיֵּל בָּהּ הֵיטֵר מִנְטָרָף לְאִיסוּר חוּץ מֵאִיסוּרֵי נוֹיז מִנְטָרָף לְאִיסוּר וּבְשָׂר אִיסוּרֵי לֹא אִיִּירִי מִיִּדֵּי ר' יוֹחָנָן אֲמַאי לֹא אִמֵּר דְּשִׁמְעִין לְהוּ לְרַבָּן בְּטַעַם כַּעֲקִיר מַצִּין לְמַשְׁמַע מִיָּה נִמִּי דַּעֲמִיָּה: בְּשָׂר אִיסוּרֵי לִרְ"ע נִמִּי דַּמְפִּיק לֵה לְהִיתֵר מִנְטָרָף לְאִיסוּר אִיכָּא וְקוֹי לֵיָּה לִרְ"ע לְהִיתֵר מִנְטָרָף לְאִיסוּר לֹא מַצִּין לְמִימֵר מִכָּאן אַתָּה דִּן: מַשּׁוֹם

אשום

עקיבא למה לא למד לתורה כולה מיהא נמי הכי משרת להיתר מצטרף לאיסור. ומכאן

ה. כולה נותן טעם לפגם שרי. דילפינו מנבלה דכתיב בה תחננה ואכלה. וכתיב בטרפיפה לכלב